أو من المرأة لأن الفسخ اذا كان منها فالفرقة من جهتها فيسقط مهرها كما لو فسخت نكاحها برضاع زوجة له أخرى وان كان منه فانما فسخ بعيب بها دلسته بالاخفاء فصار الفسخ كأنه منها فان قيل فهلا جعلتم فسخها لعنته كأنه منه لحصوله بتدليسه قلنا العوض من الزوج فى مقابلة منافعها فاذا اختارت فسخ العقد مع سلامة ما عقد عليه رجع العوض الى العاقد معها وليس من جهتها عوض فى مقابلة منافع الزوج وانما ثبت لها الخيار لاجل ضرر يلحقها لا لتعذر ما استحقت عليه فى مقابلته عوضا فافترقا (وبعد الدخول أو الخلوة يستقر المسمى) فى العقد كما لو طرأ العيب لانه يجب بالعقد ويستقر بالدخول فلم يسقط بحادث بعده ولذلك لا يسقط بردتها (ويرجع) الزوج (به) اى بنظير المسمى الذى وجب عليه (على المغر) وهو من علم بالعيب وكتمه من زوجة عاقلة وولى ووكيل وذلك لانه غره فى النكاح بما يثبت الخيار فكان المهر عليه كما لو غره بحرية أمة واذا ثبت ذلك فان كان الولى علم غرم وان لم يكن علم فالتغرير من المرأة فيرجع عليها بجميع الصداق ويقبل قول ولى ولو محرما فى عدم علمه به فلو وجد من زوجة وولى فالضمان على الولى وحده (وان حصلت الفرقة من غير فسخ بموت) من أحدهما (أو طلاق فلا رجوع) به على غار ولا غيره قال فى المنتهى وشرحه وان طلق المعيبة قبل دخول بها وقبل علم بالعيب ثم علم به بعد طلاقها فعليه نصف الصداق ولا يرجع به على أحد لانه قد رضى بالتزامه بطلاقه فلم يكن له ان يرجع على أحد أو مات أحدهما أى أحد الزوجين مع عيبهما أو عيب أحدهما قبل العلم به أى بالعيب استقر الصداق بالموت وأما الرجوع فلا رجوع (وليس لولى صغير) أو صغيرة (أو مجنون) أو مجنونة (أو) سيد (رقيق تزويجه بمعيب) عيبا يرد به فى النكاح لانه ناظر لهم بما فيه الحظ والمصلحة ولا حظ لهم فى هذا العقد ولا لولى حرة مكلفة تزويجها به بلا رضاها (فلو فعل) أى زوجها بمعيب (لم يصح) النكاح (ان علم) أنه معيب لانها تملك الفسخ اذا علمت بعد العقد فامتناع صحته أولى (والا) أى وان لم يعلم الولى انه معيب (صح) العقد (ولزمه الفسخ اذا علم) قال فى الاقناع ويجب عليه الفسخ اذا علم قاله فى المغنى والشرح وشرح ابن المنجا والزركشى فى شرح الوجيز وغيرهم خلافا لما فى التنقيح انتهى فانه قال وله الفسخ واللام للاباحة وتمامه فى المنتهى

(باب نكاح الكفار)

وهو صحيح وحكمه كنكاح المسلمين فيما يجب به من وقوع الطلاق والظهار والايلاء ووجوب المهر والقسم والاباحة للزوج الاول والاحصان وتحريم المحرمات (ويقرون) أى الكفار (على أنكحة محرمة) بشرطين أحدهما ما أشار اليه بقوله (ما داموا معتقدين حلها) أى اباحتها لان ما لا يعتقدون حله ليس من دينهم فلا يقرون عليه كالزنا والسرقة الشرط الثانى ما أشار اليه بقوله (ولم يرتفعوا الينا) لقوله تعالى فان جاؤك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وان تعرض فلن يضروك شيأ فيدل هذا على انهم يخلون وأحكامهم اذا لم يجيؤا الينا (فان أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا) يعنى لم نمضه الا على الوجه الصحيح مثل أنكحة المسلمين بالايجاب والقبول والولى والشهود لانه لا حاجة الى عقد يخالف ذلك (وان أسلم الزوجان) الكافران (معا) بأن نطقا بالاسلام دفعة واحدة بان لا يسبق أحدهما صاحبه فيفسد النكاح فهما على نكاحهما